คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๒๒/๒๕๖๗

บริษัท ก จำกัด โจทก์

พนักงานตรวจแรงงาน จำเลย

นายดำ กับพวกรวม ๑๐ คน จำเลยร่วม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ , ๑๑๙ (๔)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ , ๕๘๓

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแพลตฟอร์มออนไลน์ในการส่งอาหาร กับ “ไรเดอร์”: ในการทำงาน “ไรเดอร์” เป็นการใช้แรงงานส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อกลางในการรับงาน ค่าตอบแทนที่ได้ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของงานโดยคิดเป็นรายชิ้น ไม่มีสถานประกอบกิจการเป็นหลักแหล่ง มีอิสระในการทำงาน โดยจะรับหรือไม่รับคำสั่งดังกล่าวก็ได้ การทำงานมีอิสระในการทำงานไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของบริษัท จึงไม่มีนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ ไม่ใช่นายจ้างและลูกจ้างกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบกิจการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ร้านค้าบนอินเทอร์เน็ตอีคอมเมิร์ซ ธุรกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ มีนางสาว เอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน จำเลยเป็นพนักงานตรวจแรงงาน โจทก์เป็นผู้พัฒนาและเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการส่งอาหาร เรียกว่า “AAAA” ซึ่งมีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ในการส่งอาหาร โจทก์ว่าจ้างบริษัทอื่นมาดำเนินการส่งอาหารแทนในลักษณะของสัญญาให้บริการรับขน โดยที่โจทก์ชำระเงินค่าจ้างตามจำนวนรายเที่ยวที่บริษัทรับขนได้ส่งอาหารให้โจทก์ ตามคำสั่งที่บริษัทรับขนได้รับเป็นสำคัญ หากวันใดไม่มีการส่งอาหาร โจทก์ก็ไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้แก่บริษัทรับขน การจ่ายค่าจ้างจะชำระให้แก่บริษัทผู้รับขนโดยตรง เมื่อบริษัทรับขนได้วางบิลต่อโจทก์แล้ว การดำเนินการของบริษัทผู้รับขนที่รับจ้างโจทก์นั้น จะว่าจ้างบุคคลอื่นเป็นผู้รับจ้าง เรียกว่า “ไรเดอร์” โดยไรเดอร์จะได้รับค่าจ้างส่งอาหารเป็นรายเที่ยวเฉพาะวันที่มีการขนส่งสินค้าเท่านั้น หากวันใดไม่มีการส่งอาหาร ไรเดอร์ก็จะไม่ได้รับค่าจ้าง บริษัทรับขนก็จะไม่ต้องจ่ายค่าจ้างในวันนั้น ๆ ค่าจ้างดังกล่าวไม่ได้คิดกันเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ไรเดอร์ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ทั้งต้องจัดหาพาหนะสำหรับการส่งอาหารเองและรับผิดชอบค่าน้ำมันรถ ค่าบำรุงรักษารถ ค่าอะไหล่ และอุปกรณ์เกี่ยวกับรถเองทั้งสิ้น ไรเดอร์ไม่ได้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์และบริษัทรับขน หากไรเดอร์หยุดงานเพราะเจ็บป่วยหรือไปทำธุรกิจใด ๆ ก็ดี ไรเดอร์ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่มุ่งต่อผลสำเร็จของงาน ไม่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมบังคับบัญชาของโจทก์ ไม่มีอำนาจลงโทษทางวินัยแต่อย่างใด นาย ดำ กับพวกรวม ๑๐ คน จึงไม่ใช่ลูกจ้างโจทก์

นาย ดำ กับพวกรวม ๑๐ คน ยื่นคำร้องต่อจำเลย พนักงานตรวจแรงงาน และจำเลยได้ออกคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย เป็นเงินรวม ๑,๔๔๓,๓๓๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย โจทก์ไม่เห็นพ้องด้วย ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

จำเลยให้การว่า คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานชอบแล้ว ระหว่างพิจารณา ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งเรียก นาย ดำ กับพวกรวม ๑๐ คน เข้าเป็นจำเลยร่วม

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

จำเลยร่วมทั้ง ๑๐ คนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยร่วมทั้งสิบได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นพนักงานตรวจแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ส่งเรื่องให้พนักงานตรวจแรงงานจังหวัดชลบุรีดำเนินการ แล้ววินิจฉัยว่า การทำงานของจำเลยร่วมทั้ง ๑๐ เป็นการใช้แรงงานส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อกลางในการรับงาน ถือเป็นแรงงานอิสระที่ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของงานโดยคิดเป็นรายชิ้น ไม่มีสถานประกอบกิจการเป็นหลักแหล่ง ส่วนที่จำเลยร่วมนำสืบว่า ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท ก็ดี ๓๐,๐๐๐ บาท ก็ดี ก็ได้ความจากจำเลยร่วมที่ ๑ เบิกความเองว่าได้รับค่าตอบแทนเป็นรายชิ้นตามคำสั่งซื้อ เพียงแต่โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างรับรองว่าจะได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท กรณีพนักงานทั่วไป และ ๓๐,๐๐๐ บาท กรณีเป็นหัวหน้างานเท่านั้น แต่ก็มิได้นำหลักฐานการโอนและรับเงินผ่านบัญชีธนาคารมาแสดงต่อศาล ซึ่งเมื่อพิจารณาสถานะทางกฎหมายของพนักงานรับส่งอาหารดังเช่นนายดำ กับพวก ยังไม่ปรากฏว่ามีบทกฎหมายระบุชัดเจนว่า ผู้ทำงานเป็นพนักงานรับขนส่งอาหารหรือผู้ให้บริการรับส่งอาหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีสถานะทางกฎหมายอย่างไร จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาถึงสถานะทางกฎหมายของผู้ทำงานดังเช่นนายดำ กับพวก เสียก่อน ว่ามีสถานะทางกฎหมายเช่นไร ทางพิจารณาได้ความว่า แม้จะมีการระบุให้จำเลยร่วมกับพวกล็อกอิน และล็อกเอาท์เข้าไปในแอปพลิเคชันตามเวลาก็ตาม แต่จำเลยร่วมก็มีอิสระในการทำงาน โดยจะรับหรือไม่รับคำสั่งดังกล่าวก็ได้ หากรับก็จะได้ผลงานคำสั่งซื้อดังกล่าว และจะนำไปรวมเป็นเงินที่จ่ายให้ทุกสิ้นเดือนตามผลงาน เมื่อพิจารณาประกอบการจ่ายค่าจ้างที่มีเพียงคำกล่าวอ้างของจำเลยร่วมแต่เพียงฝ่ายเดียวว่ามีการจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนทุกเดือนจำนวนเท่ากัน จึงขัดต่อข้อเท็จจริงและไม่ตรงกับที่เบิกความ ทั้งต้องเป็นผู้จัดหายานพาหนะในการส่งอาหาร น้ำมันรถ ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ ดังนั้น สถานะของจำเลยร่วมจึงอยู่ในสถานะผู้ทำงานอิสระ การจ้างงานของโจทก์กับจำเลยร่วม จึงมิใช่ลักษณะความสัมพันธ์ในรูปแบบของสัญญาจ้างแรงงาน

คดีมีปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยร่วมกับพวกทั้งสิบว่า จำเลยร่วมกับพวกเป็นลูกจ้างโจทก์หรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิเคราะห์คำว่า “สัญญาจ้างแรงงาน” “นายจ้าง” และ “ลูกจ้าง” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ มาตรา ๕๘๓ ประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ แล้ว การพิจารณาว่าโจทก์กับจำเลยร่วมเป็นลูกจ้างและนายจ้างกันหรือไม่นั้น นอกจากจะพิจารณาว่าโจทก์และจำเลยร่วม

มีความสัมพันธ์กันดังที่บัญญัติไว้ตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว ยังต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่าจำเลยร่วมอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาโดยต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ดังที่บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ คดีนี้ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า การทำงานของจำเลยร่วมทั้งสิบเป็นการใช้แรงงานส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นสื่อกลางในการรับงาน ค่าตอบแทนที่ได้ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของงานโดยคิดเป็นรายชิ้น ไม่มีสถานประกอบกิจการเป็นหลักแหล่ง มีอิสระในการทำงานโดยจะรับหรือไม่รับคำสั่งดังกล่าวก็ได้.....ความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมทั้ง ๑๐ คน จึงมิใช่นายจ้างและลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า การจ้างงานของโจทก์กับจำเลยร่วมทั้งสิบมิใช่ลักษณะความสัมพันธ์ในรูปแบบของสัญญาจ้างแรงงานนั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยร่วมทั้งสิบจึงฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา